

1500439-37.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO MACHADO

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo boletim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida São Paulo n° 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500439-37.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500439-37.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO MACHADO

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 35 e pelo laudo de fls. 122/124.

A autoria também é inconteste consoante as provas produzidas nos autos.

Em juízo, a ré GUSTAVO MACHADO confessou. Disse que realmente foi abordada na posse de sete porções de maconha e que usa da referida droga.

A versão trazida se coaduna com a prova produzida nos autos.

Os agentes que testemunharam em audiência disseram que quando da abordagem encontraram com o réu sete porções de maconha (individualizadas).

Muito embora a quantidade da drogas tenha sido reduzida, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, com a devida vênia ao entendimento declinado pela combativa defesa, na medida em que o montante de drogas é o requisito que se utilizada para diferenciar a conduta do usuário da conduta do traficante. Logo, não serve para definir se o fato é criminoso ou não.

Ademais, o intento do legislador foi criminalizar esta conduta, não competindo a este Juízo extrapolar seus poderes para criar nova regra a respeito. Logo, uma vez havendo a acusação, este magistrado não tem lastro legal para deixar de levar o réu até a sentença.

Logo, de rigor a procedência da ação penal.

Diante da confissão, a ser compensada com a reincidência, entendo que a pena mais adequada ao réu seja a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a pessoa de GUSTAVO MACHADO pela prática do crime do artigo 28, da Lei de Drogas à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

I) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;

II) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;

III) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao cumprimento da pena aplicada.

P. I. C.

Mongaguá, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA